

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2146/2535

ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด

โจทก์

นาย วิชิต นพ อม รบ ดี ใน ฐานะ ผู้

จัดการมรดก ของ กอง มรดก

จำเลย

นาง กิมเหรียญ แก้วกุลหรือหิรัญพฤษ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 271, มาตรา 283, มาตรา 306

สัญญาประนีประนอมยอมความมีข้อความเพียงว่า จำเลยยอมชำระหนี้จากกองมรดกของผู้ตายให้โจทก์ ถ้าผิดนัดให้โจทก์ยึดทรัพย์จำนองตามฟ้องและทรัพย์สินอื่นของผู้ตายขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้โจทก์จนครบเท่านั้น จำเลยจะฎีกาว่า หลังจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์แล้ว โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบจำนวนหาได้ไม่ เพราะเป็นข้อตกลงที่มีได้มีในสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินจากกองมรดกของนางกิมเหรียญจำนวน 647,199.06 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้

จำเลยชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์ขอให้บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3ของจำเลยพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ระหว่างประกาศขายทอดตลาด จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ทรัพย์สินถูกยึดนาน 4 ปี ราคาประเมินเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น โจทก์จะขายที่ดินแปลงเล็กซึ่งไม่พอชำระหนี้ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ขอให้งดการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า กรณีไม่มีเหตุให้งดการบังคับคดีให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยต้องชำระหนี้ให้โจทก์ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2521 เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินวันที่ 8-9 มกราคม 2529 ประกาศขายทอดตลาดที่ดินครั้งแรกวันที่ 12 กันยายน 2532 และประกาศขายทอดตลาดต่อเนื่องกันมารวม 3 ครั้ง ปรากฏว่าจำเลยได้ขอเลื่อนการขายมาโดยตลอด และครั้งสุดท้ายได้ขอให้งดการบังคับคดีและอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวซึ่งจำเลยมีโอกาสดำเนินการทุกครั้งที่มีการขายทอดตลาดหากจำเลยเห็นว่าที่ดินนำออกขายทอดตลาดมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน จำเลยจะเข้าสู่วราคารเองหรือหาผู้ที่ต้องการมาสู่วราคารโดยประมูลสูงกว่าราคาประเมินได้ เมื่อนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาหักหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ก็ตกเป็นสิทธิของจำเลย ไม่เกิดผลเสียหายแก่จำเลยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินราคาที่ดินแปลงเดิมใหม่อีกและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า สัญญาประนีประนอม

ยอมความมีข้อความเพียงว่า จำเลยยอมชำระหนี้จากกองมรดกของผู้ตายให้โจทก์
ถ้าผิดนัดให้โจทก์ยึดทรัพย์จำนองตามฟ้องและทรัพย์สินอื่นของผู้ตายขายทอดตลาด
เอาเงินใช้หนี้โจทก์จนครบเท่านั้น จำเลยจะฎีกาว่าหลังจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์แล้วโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ
ครบจำนวนหาได้ไม่ เพราะเป็นข้อตกลงที่มีได้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญสิน ตูลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>